J.C y C. Nº 9
Expte. Nº 41481/99

CONTESTA VISTA.-

SEÑORA JUEZ:

FEDERICO RUBEN DIARTE, C.P.N. CUIT N° 20-13636691-3, SINDICO, con el patrocinio letrado de la Dra. MARIA BELEN SILVA, abogada, MP Nº 9643, CUIT 27 32729227-2, domicilio electrónico en CUIF NRO. 1911, por la representación acreditada, en autos caratulados: ***"MEZA ALICIA BEATRIZ, GOMEZ CARLOS ALBERTO Y PAVON GUMERSINDO C/ EMPRESA CONSTRUCTURA EVISA S.A S/PEDIDO DE QUIEBRA" EXPTE. Nº 41.481/99***, a V.S. respetuosamente decimos:

1.-Que contestamos vista del traslado que se nos confiriera por providencia Nro. 541, en los siguientes términos:

2.- a.- Que la Sra. LOVATO RAMONA DEL CARMEN, M.I. N° 22.267.985 (representada por el Dr.Leiva), quien manifiesta que los inmuebles que se encuentran identificados como Lotes N° 3, N° 4 y N° 5 de la Manzana N° 29, ubicado en Paraje Lomas, Departamento Capital, *"son de su posesión y solicita: Se declare la imposibilidad de cualquier acción judicial o extrajudicial que intente desconocer el derecho posesorio y/o incluir dichos bienes en la liquidación concursal*".-

b.-En primer lugar corresponde destacar que el juicio de prescripción que denuncia la Sra. Lovato resultó caduco.-

- En cuanto a la prescripción identificada bajo expediente nro. 271520/25 data de este año (2025), y habiendo consultado el sistema Iurix no figura actuación alguna a la fecha.- Ergo, no existe constancia de prescripción de ninguno de los lotes identificados como 3, 4 y 5 de la Manzana 29.-

c.- Tampoco surge, de los antecedentes traídos por la presentante, que esta sindicatura haya sido notificada formalmente del juicio de prescripción que denuncia, impidiendo ello que se ejerzan los derechos que se representan.-

d.- Que la documental adjunta, anexas al sistema Iurix en formato, consistentes en mensuras nros. 25452U y 26456U datan de fecha 2015 y 2016 respectivamente, y la mensura 32365U es de febrero del año 2025.-

No hay en la presentación que se contesta otra documental, que acredite las posesiones que señala.-

3.-Por lo antes expuesto esta sindicatura es de la opinión, que si bien la posesión que invoca es de causa anterior al concurso, no es así respecto del tiempo que alude para el ejercicio de su derecho a prescribir. Como así también se debe estar, a las normas que establece la LCQ, y en ese sentido para hacer valer el derecho que se pretende – hoy bajo examen-, este ha concluido con creces.-

Por lo que correspondería, continuar con el trámite de la subasta de los lotes señalados.-

Proveer de conformidad.-

Será Justicia.-

FDO. ELECTRONICAMENTE DRA.MARIA BELEN SILVA MP.9643.- FDO. ELECTRONICAMENTE C.P.N. FEDERICO RUBEN DIARTE CUIT N° 20-13636691-3 Síndico.-